

처분번호

2022-02

개선 요구

제 목 : 「징계요령」 정비 미흡

담당부서 : 인사총무실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원”이라 한다)의 인사총무실은 인사 관리, 노사 관리, 총무·복무 관리 등을 담당하고 있고, 「인사규칙」 제45조의 규정에 의한 직원의 징계에 관한 사항을 정한 「징계요령」을 운용하는 부서이다.

2. 사실관계 및 판단기준

기획재정부는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침)의 규정에 따라 공기업·준정부기관의 운영에 관하여 필요한 사항을 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “「경영지침」”이라 한다)에서 정하고 있다.

「경영지침」 제30조(징계 시효) 제1항에 따르면, 공기업·준정부기관의 장은 징계사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비위의 경우는 5년, 성매매·성폭력·성희롱의 경우는 10년)이 지나면 징계 의결 요구를 하지 못하도록 하는 규정을 두어야 한다.

「경영지침」 제29조(징계의 감경·가중) 제3항에 따르면, 징계 사유가 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조 제2항 각 호([표 4] 참조)의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

[표 4] 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조 제2항 각 호(징계 감경 제외 대상)

1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위
- 1의2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
4. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
5. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
6. 「공직자윤리법」 제8조의2제2항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
7. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 **소극행정**(이하 이 조에서 “소극행정”이라 한다)
- 7의2. 부작위 또는 직무태만(소극행정은 제외한다)
8. 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위
9. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우
10. 공무원 채용과 관련하여 청탁이나 강요 등 부당한 행위를 하거나 채용 업무와 관련하여 비위 행위를 한 경우
11. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁
12. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행
13. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위
14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

「경영지침」 제29조(징계의 감경·가중) 제5항에 따르면, 승진제한기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진제한기간이 끝난 날로부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원은 [표 5]와 같이 「징계요령」 제9조(징계의 시효) 제1항에는 중점부패행위 중 성매매·성폭력·성희롱의 경우 징계의 시효가 5년으로 규정되어 있는데, 이는 「경영지침」 제30조에서 규정하고 있는 성매매·성폭력·성희롱의 징계 시효(10년)와 다르다.

[표 5] 기재부 「경영지침」과 인력개발원 「징계요령」의 징계 시효

기재부 「경영지침」	인력개발원 「징계요령」
제30조(징계 시효) ①공기업·준정부기관의 장은 징계사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비위의 경우는 5년, 성매매·성폭력·성희롱의 경우는 10년)이 지나면 징계 의결 요구를 하지 못하도록 하는 규정을 두어야 한다.	제9조(징계의 시효) ①제8조에 의한 징계 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계사유가 발생한 날로부터 5년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 1. 중점부패행위 2. 제8조 제2항 각 호에 해당하는 행위 3. 채용비위

「징계요령」 제15조(징계의 감경) 제2항에서는 징계의 감경 제외 행위를 아래 [표 6]과 같이 나열하고 있는데 「경영지침」 제29조에 명시되어 있는 일부 행위(예, 소극행정, 근무태만 등)가 포함되어 있지 않아 규정개정이 필요하다.

[표 6] 「징계요령」 제15조 제2항(징계의 감경제외 행위)

1. 중점부패행위(금품·향응수수, 공금횡령·유용, 업무상 배임, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력 범죄, 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매, 「국가인권위원회법」에 따른 성희롱, 「도로교통법」에 따른 음주운전 및 이에 준하는 행위)
2. 채용비위
3. 「국가과학기술인력개발원 임직원 행동강령」 제21조의2에 따른 부당한 행위
4. 「국가과학기술인력개발원 임직원 행동강령」 제21조의2에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우

또한, [표 7]과 같이 「징계요령」 제16조(징계의 가중) 제2항에서는 보직 및 승진임용 제한 기간 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구되는 경우 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다고 규정하는 등 「경영지침」 제29조(징계의 감경·가중) 제5항과 다르게 규정하고 있다.

[표 7] 기재부 「경영지침」과 인력개발원 「징계요령」 징계의 가중

기재부 「경영지침」	인력개발원 「징계요령」
제29조(징계의 감경·가중) ①~④ 생략 ⑤ 인사위원회 등은 제22조제2항에 따른 승진제한기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진제한기간이 끝난 날로부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.	제16조(징계의 가중) ① 생략 ②징계위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 보직 및 승진임용 제한기간 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구되거나 제한기간이 끝나더라도 3년 이내(중점부패행위 5년) 동일한 비위로 징계의결이 요구된 경우 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

관계자 의견

인력개발원 담당부서에서는 「경영지침」 중 2022년 10월 17일자로 개정된 사항을 반영하여 「징계요령」 개정(안)을 마련 중이라 하면서, 「근로기준법」 상 직원에게 불이익 변경에 해당하여 근로자 과반 동의 등 노측과의 협의가 필요하여 직원 설명회 등을 준비하고 있는 상황이라고 하였음

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실)은

- ① 「징계요령」 제9조(징계의 시효) 관련, 성매매·성폭력·성희롱의 경우 징계의 시효를 「경영지침」 제30조에 따라 10년으로 개정하시고, (개선)
- ② 「징계요령」 제15조(징계의 감경) 관련, 「경영지침」 제29조 제3항을 면밀히 검토하여 누락된 징계 감경 제외 행위를 규정에 반영하시고, (개선)
- ③ 「경영지침」 제29조 제5항을 반영하여 「징계요령」 제16조(징계의 가중)를 개정하시기 바랍니다. (개선)